

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 108/2536	นาย สำราญ มั่น อ้น	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง กุหลาบ ด้วงภู่ทิ ม	โจทก์
	นาย บุญ เลิศ จันทร์ เจีย ม กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1)

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินเฉพาะส่วน 100 ตารางวาที่จำเลยเข้าไปปลูกสร้างโรงเลี้ยงสุกร ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ดินที่ผู้ร้องสอดอ้างว่ามีสิทธิครอบครองแต่อย่างใด ผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1).

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 858 ตำบลบ้านโคกอำเภอฟิชัย จังหวัดอุดรดิตถ์ เนื้อที่ 4 ไร่ 69 ตารางวา จำเลยทั้งสองเข้าปลูกสร้างโรงเลี้ยงสุกรในที่ดินของโจทก์ ส่วนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์เสียหายเป็นเงินเดือนละ 5,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนและขนย้ายโรงเลี้ยงสุกรทั้งหมดออกไปให้พ้นที่ดินของโจทก์กับขอให้จำเลยทั้งสองปรับที่ดินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและชดเชยค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2530 เป็นต้นไป

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ

นางกุลลาบ ด้วงภูทิม ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นคู่ความว่าเดิมที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 858 เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ (อ่านไม่ออก) เนื้อที่ 5 ไร่ มีชื่อนายดี มั่นอัน เป็นเจ้าของและผู้ครอบครอง นายดีนางแนว มั่นอัน เป็นบิดามารดาของโจทก์ จำเลยที่ 2 นายหยอดมั่นอัน ผู้ร้องสอดนางสำเร็จ ชื่นอารมณ์ กับพี่น้องอีก 6 คนก่อนนายดี มั่นอัน ถึงแก่กรรม ได้จัดสรรแบ่งที่ดินตาม ส.ค.1ดังกล่าวให้แก่บุตรทั้งสิบเอ็ดคนเป็นส่วนสัด ส่วนของผู้ร้องสอดมีเนื้อที่ประมาณ 130 ตารางวา ทิศเหนือจดส่วนของจำเลยที่ 2 ทิศใต้จดส่วนของนายหยอด มั่นอัน ถัดจากที่ดินของนายหยอด มั่นอันมาทางใต้เป็นที่ดินของนายหยอด มั่นอัน ซึ่งมีโรงเลี้ยงสุกรของจำเลยทั้งสองปลูกอยู่ ผู้รับยกให้ทั้งหมดได้เข้าครอบครองเป็นเจ้าของส่วนที่ได้รับตั้งแต่ได้รับยกให้และทำประโยชน์ในที่ดินตลอดมาโจทก์ได้แจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานว่า นายดี มั่นอัน บิดาได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว โจทก์มีสิทธิรับมรดกที่ดินดังกล่าวและครอบครองมาแต่ผู้เดียว ทำให้เจ้าพนักงานหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและออกน.ส.3 ก. เลขที่ 858 ดังกล่าวให้เป็นชื่อโจทก์แต่ผู้เดียว ต่อมาโจทก์ได้แบ่งแยก น.ส.3 ก. ของตนให้เป็นชื่อนางศิริรัตน์ในส่วนที่เป็นของนางสำเร็จครอบครอง และแบ่งแยกส่วนที่เป็นของผู้ร้องสอดครอบครองอยู่ให้เป็นของนายพนมบุตรชายนายหยอดมั่นอัน โดยให้นายหยอด มั่นอัน เปลี่ยนที่ดินของตนกับผู้ร้องสอดผู้ร้องสอดก็ยินยอม จึงเข้าครอบครองส่วนที่นายหยอดรับแบ่งครอบครองมาแต่เดิมเป็นของผู้ร้องสอด เนื้อที่ประมาณ 130 ตารางวาผู้ร้องสอดได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินส่วนนี้เป็นของตนตลอดมาไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิครอบครอง การที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของผู้ร้องสอดขอให้ยกฟ้อง และพิพากษาว่า ที่ดินเฉพาะส่วนตาม ส.ค.1เลขที่ (อ่านไม่ออก) ที่ผู้ร้องสอดครอบครองอยู่เนื้อที่ประมาณ 130 ตารางวา ทิศเหนือจดที่ดินนายพนม มั่นอัน ทิศใต้จดที่ดินของนายหยอด มั่นอัน ทิศตะวันออกจดที่ดินนายดีถึง ทิศตะวันตก

จุดที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นของผู้ร้องสอดและห้ามโจทก์เกี่ยวข้องกับ
ที่ดินดังกล่าว

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้มีปัญหาที่จะวินิจฉัยว่า ผู้ร้องสอดมีสิทธิร้องสอดเข้าเป็นคู่ความตามคำร้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้วคดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 858 ตำบลบ้านโคกอำเภอฟิชัย จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ 4 ไร่ 69 ตารางวา จำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกสร้างโรงเลี้ยงสุกรในที่ดินของโจทก์ส่วนหนึ่งเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2530 โจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนโรงเลี้ยงสุกรออกไปจากที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ทำให้โจทก์ขาดประโยชน์เสียหายเดือนละ 5,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนและขนย้ายโรงเลี้ยงสุกรออกจากที่ดินของโจทก์กับชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์เห็นว่า ที่ดินพิพาทในคดีนี้คือที่ดินเฉพาะส่วนที่จำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกสร้างโรงเลี้ยงสุกร ประเด็นแห่งคดีนี้จึงมีว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์และโจทก์มีสิทธิฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทหรือไม่ ซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ดินที่ผู้ร้องสอดอ้างว่าผู้ร้องสอดมีสิทธิครอบครองแต่อย่างใด ผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(1) ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนแล้ว ฎีกาของผู้ร้องสอดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีมาแต่แรกก็อาจเข้ามาในคดีได้ด้วยการร้องสอด เหตุที่กฎหมายให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นคู่ความมาแต่แรกเข้ามาในคดีได้ด้วยการร้องสอดนั้นก็เพื่อให้ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกัน ได้รับการพิจารณาพิพากษาไปพร้อมกันทีเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว การที่บุคคลภายนอกจะเข้ามาเป็นคู่ความในคดีในระหว่างพิจารณาของศาลนั้นอาจทำได้ 3 กรณีด้วยกัน คือ 1. ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่สามด้วยความสมัครใจ 2. ร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความร่วมหรือแทนที่คู่ความเดิมด้วยความสมัครใจ 3. ร้องสอดเข้ามาโดยศาลออกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี โดยที่การร้องสอดนั้น ถือเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่ง และการที่กฎหมายให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีได้ก็โดยมีจุดมุ่งหมายให้ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกันได้รับการพิจารณาพิพากษาไปพร้อมกัน ดังนั้นเมื่อคำร้องสอดเป็นคำฟ้องอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องตกอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ ป.วิ.พ. มาตรา 55 ด้วย กล่าวคือผู้ที่ร้องสอดเข้ามาในคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) เพื่อขอให้ศาลรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ นั้นสิทธิของผู้ร้องสอดจะต้องถูกโต้แย้งหรือกระทบกระเทือนโดยข้อพิพาทของคู่ความในคดีที่ตนจะเข้าร้องสอดเสียก่อน หากข้อพิพาทของคู่ความในคดีมิได้กระทบ

กระเทียมสิทธิของผู้ร้องสอดแล้วก็จะร้องสอดเข้ามาในคดีไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4477/2529 ว่า "โจทก์และจำเลยพิพาทกันเฉพาะที่ดินหมายเลข 5 มิได้มีปัญหาโต้แย้งเข้ามาถึงที่ดินหมายเลข 6 ซึ่งผู้ร้องสอดอ้างว่าเป็นของผู้ร้องสอดเลย เมื่อมิได้มีข้อพิพาทอันใดเกี่ยวข้องกับที่ดินซึ่งพิพาทกันระหว่างโจทก์กับจำเลย ผู้ร้องสอดจะหยิบยกเอาที่ดินแปลงอื่นมาตั้งเป็นข้อพิพาทและถือสิทธิร้องสอดเข้ามาหาได้ไม่ แม้โจทก์จะนำซึ่งอ้างว่าที่ดินแปลงหมายเลข 6 เป็นของโจทก์ด้วย หากผู้ร้องสอดเห็นว่าการกระทำของโจทก์เช่นนั้นเป็นการโต้แย้งสิทธิก็ชอบที่ผู้ร้องสอดจะไปฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่" สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ ก็วินิจฉัยเป็นแนวเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4477/2529 กล่าวคือเหตุที่ศาลไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีได้ก็เนื่องจากคดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองออกจากที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนที่จำเลยทั้งสองเข้าไปปลูกสร้างเลี้ยงสุกรเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ผู้ร้องสอดอ้างว่ามีสิทธิครอบครองแต่อย่างใด ดังนั้นแม้ศาลจะมีคำพิพากษาอย่างใดก็ไม่เกี่ยวข้องหรือกระทบกระเทือนสิทธิครอบครองของผู้ร้องสอดแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าสิทธิของผู้ร้องสอดถูกโต้แย้งหรือกระทบกระเทือนโดยข้อพิพาทของคู่ความในคดี ผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีดังกล่าว. มีชัยเตชาชาญ.